

以五百〔朋那〕的罚金。〔假若他〕不知道而〔侵入他人之土地时〕，应处以二百〔朋那〕的罚金。

IX. 291: 把不是谷物种子的东西〔当作种子〕出卖，拿走〔已播种的〕种子，以及破坏边界〔标志〕者，应处以肉刑。

(崔连仲译，录自《古代世界史通讯》第 213—221 页)

八、《那罗陀法典》

《那罗陀法典》最后编成约在公元四、五世纪，时间较《摩奴法典》为晚。以下一些关于奴仆和奴隶的条文，据《东方圣书》第三十三卷英译本转译。

V.22: 雇佣奴仆有三种：上等的、中等的和下等的。他们的劳动报酬依其技能及贡献的价值而定。

V.23: 士兵属于上等的，农夫属于中等的，制陶工属于下等的。这就是三种雇佣奴仆。

V.25: ……其余就是奴隶，从事不洁净的劳动。奴隶有十五种：

V.26: 家生的，买得的，得自赠送的，得自继承的，饥荒时受给养的，由其合法主人抵押来的，

V.27: 免除重债的^①，战时俘虏的，赌博赢得的，来投说“我是你的(奴隶)”的，为苦行而变节的，在约定期间为奴的，

V.28: 为得给养而沦为奴隶的，因与女奴隶婚配而为奴的，自卖为奴的。这些就是法定的十五种奴隶。

V.29: 以上奴隶中的前四种，除非出于其主人的好意，不得免于奴籍。他们的奴籍是世代相承的。

① 即欠了重债，以人身抵偿为奴。——译者

V.31: 在饥荒时受给养的,如果交纳两头公牛,就可以释免奴籍。只靠劳动,是抵偿不了饥荒时消耗了的食物价值的。

V.32: 抵押来的,当其原主还债来赎时,(便得释免)。不过,如果原主不还债而以(抵押者)抵债,他就变成了相当于买得的奴隶。

V.33: 债务人要连本带利还清,才能释免奴籍。在约定期间为奴的,期尽即恢复自由。

V.34: 来投说“我是你的(奴隶)”的,战时俘虏的,赌博赢得的,如果交出工作能力与之相当的代替者,便得释免。

V.35: 为苦行而变节的人,成为国王的奴隶。他永远得不到释免,也得不到宽恕。

V.36: 为求给养而作奴隶的,如果谢绝给养,即时可得释免。因与女奴隶婚配而为奴的,如果离开女奴隶,便得释免。

V.37: 那种曾享自由而自卖的可耻的人,是奴隶中最下贱的。他不得释免奴籍。

V.39: 奴隶制关系不得违反(四)种姓的秩序而成立,除非一个人沾污了他的种姓固有的职责。……

(刘家和译)

九、法显《佛国记》摘录

法显(公元331—422年?)是我国东晋时的高僧。公元399年(晋隆安四年,后秦弘始二年),他与慧景等几个同伴自长安出发,经甘肃、新疆、越葱岭至今阿富汗境,又从此到印度。他在中印度(即他所谓“中国”)居住六年,曾游历印度各地。后又访锡兰,居留二年。最后从锡兰取海道回到中国山东。时为公元414年(晋义熙十年)。法显归国后,记述旅途所见所闻,成《佛国记》(又称《法显传》)一书。此书为研究印度笈多王朝